

Fälle zu strafrechtlichen Grundbegriffen

Garantenstellung

Fall 1: Erzieherin Frau Meier beaufsichtigt eine Gruppe von sechs Kindern auf dem Spielplatz. Während sie telefoniert, beginnt ein Kind, auf einen hohen Kletterturm zu klettern, obwohl dies für jüngere Kinder ausdrücklich verboten ist. Frau Meier bemerkt es, greift aber nicht ein, da sie denkt, das Kind werde schon wissen, was es tut. Das Kind fällt vom Turm und verletzt sich schwer.

Hat Frau Meier eine strafrechtliche Verantwortung?

Fall 2: Herr Müller ist Schwimmmeister in einem Freibad. Er bemerkt, dass ein Junge, der noch nicht schwimmen kann, ins tiefe Wasser geht. Obwohl er die Situation erkennt, tut er nichts, da er gerade mit einem Kollegen spricht. Der Junge gerät in Panik und beginnt zu ertrinken. Ein anderer Badegast rettet den Jungen in letzter Sekunde.

Ist Herr Müller strafbar?

Fall 3: Herr Bauer, Erzieher in einem Kindergarten, spielt mit einigen Kindern im Garten. Ein anderes Kind, das weiter entfernt ist, klettert heimlich auf eine Rutsche, obwohl es zu klein dafür ist. Herr Bauer, der gerade mit den anderen Kindern beschäftigt ist, bemerkt dies nicht. Das Kind rutscht unkontrolliert und fällt unglücklich, verletzt sich aber nur leicht.

Hat Herr Bauer sich strafbar gemacht?



Versuch

Fall 1: Max will in ein Juweliergeschäft einbrechen. Er hat die Fensterscheibe schon mit einem Stein eingeschlagen, als plötzlich die Alarmanlage losgeht. Er gerät in Panik und flieht, ohne etwas gestohlen zu haben.

Hat Max eine Straftat begangen?

Fall 2: Paul und Max geraten in einem Park in einen heftigen Streit. In seiner Wut hebt Paul einen Stein auf und will damit nach Max werfen. Kurz bevor Paul den Stein schleudert, überlegt er es sich anders, lässt den Stein fallen und geht weg.

Hat Paul sich strafbar gemacht?

Fall 3: Tom will Max auf dem Schulhof zusammenschlagen. Er geht auf Max los und hebt die Faust, um zuzuschlagen. In letzter Sekunde kommt ein Lehrer hinzu und hält Tom zurück, bevor er zuschlagen kann.

Hat Tom eine Straftat begangen?

Mittäterschaft

Fall 1: Anna und Lisa planen gemeinsam einen Diebstahl in einem Kaufhaus. Anna beobachtet die Lage und gibt Lisa ein Zeichen, als der Verkäufer abgelenkt ist. Lisa steckt die Ware in ihre Tasche. Sie verlassen gemeinsam das Kaufhaus.

Sind beide strafbar?

Fall 2: Ben und Felix fahren mit dem Auto zu einem Kiosk. Felix erzählt Ben, dass er kurz hineingehen und eine Packung Zigaretten kaufen will. Während Ben im Auto wartet, stiehlt Felix jedoch heimlich einige Waren aus dem Kiosk und kehrt zurück zum Auto. Ben wusste nichts von Felix' Plan und ist überrascht, als Felix ihm davon erzählt.

Hat Ben sich strafbar gemacht?



Fall 3: Paul und Tim verabreden sich, um gemeinsam einen Mitschüler zu verprügeln. Während Paul den Mitschüler festhält, schlägt Tim auf ihn ein. Der Mitschüler wird dabei schwer verletzt.

Sind Paul und Tim beide strafbar?

Anstiftung

Fall 1: Tom überredet seinen Freund Ben, der dringend Geld braucht, dazu, in einem Supermarkt eine Flasche Alkohol zu stehlen. Ben lässt sich überreden, weil Tom ihm 5 € verspricht und stiehlt die Flasche, während Tom draußen wartet.

Hat Tom sich strafbar gemacht?

Fall 2: Alex hat selbst keine Lust, ein Fahrrad zu stehlen. Er überredet jedoch seinen Freund Jan dazu, ein Fahrrad aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses zu stehlen. Jan führt die Tat aus, während Alex dabei zusieht.

Hat Alex sich strafbar gemacht?

Fall 3: Lisa sagt im Spaß zu ihrer Freundin Anna: „Du solltest dem arroganten Nachbarn mal eine Lektion erteilen und ihm sein teures Fahrrad klauen.“ Anna lacht nur darüber und geht nach Hause. Einige Tage später stiehlt sie tatsächlich das Fahrrad, ohne dass Lisa davon wusste.

Hat Lisa sich strafbar gemacht?

Beihilfe

Fall 1: Sarah weiß, dass ihr Freund Mark plant, in einen Kiosk einzubrechen. Sie leiht ihm dafür ihr Auto, damit er nach dem Einbruch schneller fliehen kann. Mark bricht in den Kiosk ein und flieht mit dem gestohlenen Geld in Sarahs Auto.

Hat Sarah sich strafbar gemacht?



Fall 2: Sarah arbeitet in einer Autowerkstatt und verleiht einem Kunden einen Hammer, damit er sein Auto reparieren kann. Der Kunde verwendet den Hammer jedoch, um damit bei einem Einbruch die Fensterscheibe eines Geschäfts einzuschlagen. Sarah wusste nichts von den kriminellen Absichten des Kunden.

Hat Sarah sich strafbar gemacht?

Fall 3: Peter erfährt, dass sein Freund Lukas einen Laden überfallen will. Lukas bittet Peter, nach der Tat als Fluchtwagenfahrer zur Verfügung zu stehen. Peter stimmt zu und holt Lukas nach dem Überfall mit seinem Auto ab.

Hat Peter sich strafbar gemacht?